

EXPEDIENTE : 2165-2025/CC1
DENUNCIANTE : INNORIEMK E.I.R.L. (INNORIEMK)
DENUNCIADO : PACÍFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (PACÍFICO)
MATERIAS : INADMISIBILIDAD
RESOLUCIÓN : 2

Lima, 14 de octubre de 2025

I. HECHOS

1. Mediante escrito del 5 de setiembre de 2025, INNORIEMK¹ denunció a Pacífico, por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)².
2. El 3 de octubre de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Secretaría Técnica), mediante Resolución N° 1, dispuso lo siguiente:

“(…)

PRIMERO: requerir a INNORIEMK E.I.R.L que, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles improrrogables, contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con lo siguiente:

- (i) presentar las declaraciones juradas mensuales (PDT-IGV Renta mensual) del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR) en el cual consten los ingresos netos mensuales del ejercicio en el cual consten los ingresos netos mensuales del ejercicio correspondiente al año 2024 (año anterior a la interposición de la denuncia);
 - (ii) presentar documento que acredite los poderes de representación del señor Jhazuth Xiomay Castillo Villegas en representación de INNORIEMK E.I.R.L.;
 - (iii) enumerar los presuntos hechos infractores materia de denuncia del proveedor denunciado, información que será tomada en cuenta para elaborar la imputación de cargos, debiendo presentar ello mediante documento debidamente firmado;
 - (iv) indicar de manera diferenciada, ordenada, cronológica (por fechas) y legible los hechos materia de la presente denuncia; y,
 - (v) precisar la medida correctiva sobre la ejecución del servicio y/o beneficio y del requerimiento señalado.”
3. La Resolución N° 1 fue debidamente notificada el 9 de octubre de 2025 al correo electrónico ivyrefrigeracion2@gmail.com, siendo que el plazo para cumplir dicho requerimiento venció el 13 de octubre de 2025.
 4. El 10 de octubre de 2025, INNORIEMK presentó un escrito con la finalidad de absolver el requerimiento efectuado por esta Secretaría Técnica.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

5. Luego de revisar el expediente y conforme a los antecedentes expuestos, se debe determinar si, de ser el caso, corresponde declarar la inadmisibilidad de la denuncia presentada por INNORIEMK.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

6. El artículo 136.5 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG) establece que, si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido, impidiendo la continuación del procedimiento, la Administración, por única vez, deberá emplazar al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente³.
7. Por otra parte, el artículo 232 del Texto Único Ordenado de la LPAG⁴ concordado con el artículo 124 de dicho cuerpo legal⁵ señala que los escritos de denuncia deben especificar los hechos que motiven esta con la finalidad de realizar una correcta calificación de las infracciones y garantizar el derecho al debido procedimiento de la parte denunciada.
8. Asimismo, el artículo 24 del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi) establece que la Secretaría Técnica puede notificar al interesado para que subsane omisiones a la solicitud presentada y, en caso de no producirse tal subsanación, rechazar definitivamente la solicitud⁶.
9. Por otra parte, el inciso 1 del artículo 145° del Texto Único Ordenado de la LPAG⁷ establece que los plazos fijados por norma expresan son improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario.
10. El 12.1 del artículo 12° de la Directiva Única que regula los procedimientos en materia de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por

³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 136.- Observaciones a la documentación presentada

(...)

136.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, lo cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así como si resultara necesaria una actuación del administrado para continuar con el procedimiento, la Administración, por única vez, deberá emplazar inmediatamente al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas establecidas en los numerales 136.3.1 y 136.3.2. De no subsanar oportunamente lo requerido resulta de aplicación lo dispuesto en el numeral 136.4.

En este caso no resulta aplicable la queja a que se refiere el numeral 137.2 del artículo 137, salvo que la Administración emplace nuevamente al administrado a fin de que efectúe subsanaciones adicionales.

⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 232.- Contenido de la reclamación

232.1. La reclamación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 122 de la presente Ley, así como el nombre y la dirección de cada reclamado, los motivos de la reclamación y la petición de sanciones u otro tipo de acción afirmativa.

232.2. La reclamación deberá ofrecer las pruebas y acompañará como anexos las pruebas de las que disponga.

232.3. La autoridad podrá solicitar aclaración de la reclamación de admitirla, cuando existan dudas en la exposición de los hechos o fundamentos de derecho respectivos.

⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 124.- Requisitos de los escritos

Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:

(...)

2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho.

(...)

⁶ **LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, DECRETO LEGISLATIVO 807**

Artículo 24.- El Secretario Técnico se encargará de la tramitación del procedimiento. Para ello, cuenta con las siguientes facultades: a) Notificar al interesado en caso que sea necesario subsanar omisiones a la solicitud presentada, y en caso de no producirse tal subsanación rechazar definitivamente la solicitud.

(...)

⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 145. Plazos improrrogables

145.1 Los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario.

(...)

Directiva N°001-2021-DIR-COD-INDECOPÍ⁸, establece que, en caso de verificarse el incumplimiento de los requisitos de la denuncia, se otorgará al denunciante un plazo improrrogable de dos (2) días hábiles para su subsanación, bajo apercibimiento de ser declarada inadmisibles.

11. De igual forma, el artículo 25 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi si bien indica que la Comisión se pronunciará sobre la admisión a trámite de la denuncia esta ha delegado expresamente dicha facultad a la Secretaría Técnica⁹.
12. En el presente caso, mediante Resolución N° 1 del 3 de octubre de 2025, se requirió a INNORIEMK que, en un plazo improrrogable de dos (2) días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con lo siguiente:
 - (i) presentar las declaraciones juradas mensuales (PDT-IGV Renta mensual) del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR) en el cual consten los ingresos netos mensuales del ejercicio en el cual consten los ingresos netos mensuales del ejercicio correspondiente al año 2024 (año anterior a la interposición de la denuncia);
 - (ii) presentar documento que acredite los poderes de representación del señor Jhazuth Xiomay Castillo Villegas en representación de INNORIEMK E.I.R.L.;
 - (iii) enumerar los presuntos hechos infractores materia de denuncia del proveedor denunciado, información que será tomada en cuenta para elaborar la imputación de cargos, debiendo presentar ello mediante documento debidamente firmado;
 - (iv) indicar de manera diferenciada, ordenada, cronológica (por fechas) y legible los hechos materia de la presente denuncia; y,
 - (v) precisar la medida correctiva sobre la ejecución del servicio y/o beneficio y del requerimiento señalado.
13. De la revisión del expediente, se observa que la Resolución N°1 fue debidamente notificada a INNORIEMK el 9 de octubre de 2025, por lo que el plazo para cumplir con dicho requerimiento venció el 13 de octubre de 2025.
14. De esta manera, se requirió la presentación de las declaraciones juradas mensuales (PDT-IGV Renta mensual) correspondientes al ejercicio 2024, en las que consten los ingresos netos mensuales de dicho año; sin embargo, del escrito presentado el 10 de octubre de 2025, no se ha cumplido con detallar dicha información, ya que los documentos adjuntados no contienen los ingresos netos mensuales requeridos mediante la Resolución N° 1.

⁸ **DIRECTIVA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, APROBADO POR DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPÍ**
(...)

12. Calificación de la denuncia

12.1. Recibida la denuncia, el órgano competente debe verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 11 de la presente Directiva. En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de ellos, deberá emitir el acto administrativo correspondiente a través del cual se otorgará al denunciante un plazo improrrogable de dos (2) días hábiles para la subsanación de la denuncia, bajo apercibimiento de declararla inadmisibles. Para emitir el citado acto, el Órgano Resolutivo contará con un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contado a partir de la recepción de la denuncia. (...)

⁹ **DECRETO LEGISLATIVO 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPÍ**

Artículo 25.-La Comisión se pronunciará sobre la admisión a trámite de la denuncia, el dictado de las medidas cautelares, las nulidades por defectos de procedimiento, la resolución final, y la concesión o denegación de recursos impugnativos.

15. Si bien se adjuntaron diversas constancias correspondientes a los periodos mensuales del año 2024, dichas constancias únicamente consignan los tributos declarados (IGV e Impuesto a la Renta del régimen MYPE Tributario) y el monto de la deuda tributaria, sin que se detalle expresamente el monto de los ingresos netos mensuales correspondientes al año 2024, conforme lo requerido en la Resolución N° 1.
16. La omisión de la presentación del monto de los ingresos netos mensuales impide verificar los ingresos reales obtenidos por INNORIEMK en cada mes del ejercicio fiscal 2024, lo cual resulta esencial para confirmar su condición de microempresa y por ende verificar si ostenta la condición de consumidor¹⁰. Para determinar ello determinar si la parte denunciante encaja en la noción de microempresario prevista en el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE (en adelante, Ley Mype)¹¹, esto es, si no posee ventas anuales que superen las 150 UIT.
17. Al respecto, se verifica que, a la fecha, INNORIEMK no cumplió con atender de manera íntegra el requerimiento de información efectuado mediante Resolución N° 1, puesto que, si bien presentó el escrito del 10 de octubre de 2025, a través de este no cumplió con absolver lo requerido.
18. En consecuencia, la Secretaría Técnica considera que corresponde declarar inadmisibles las denuncias interpuestas por INNORIEMK por no haber cumplido con absolver el requerimiento efectuado por la autoridad administrativa en el plazo señalado, dejando a salvo su derecho a presentarla nuevamente, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por Ley.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA:

PRIMERO: declarar inadmisibles las denuncias presentadas por INNORIEMK E.I.R.L. contra Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. por presuntas infracciones a la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

¹⁰ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicado el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo IV.- Definiciones

Para los efectos del presente Código, se entiende por:

1. Consumidores o usuarios

1.1 Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. No se considera consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor.

1.2 Los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio.

1.3 En caso de duda sobre el destino final de determinado producto o servicio, se califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta.

(...)

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹¹ TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL, aprobado por DECRETO SUPREMO 013-2013-PRODUCE y publicado el 28 de diciembre de 2013

Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas

Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales:

Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

(...)

SEGUNDO: informar a INNORIEMK E.I.R.L. que tiene expedito su derecho para solicitar la devolución del importe cancelado por concepto de la tasa de denuncia, ascendente a S/ 36,00, previa solicitud a la Unidad de Finanzas y Contabilidad del Indecopi.

 Firmado digitalmente por:
ALCALDE BRICEÑO Judith Emperatriz FAU
20133840533 hard
Fecha: 14/10/2025 17:11:40-0500

JUDITH ALCALDE BRICEÑO
Secretaria Técnica (e)
Comisión de Protección al Consumidor N° 1

LSM/JCQ